



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO AMBIENTAL

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		22-08-2025		VERSION		2024		
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS		NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO	
				HAD	HDE	HTS		
TJD-0462		3		2	6	8	4	

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TJA-0343	Derecho Ambiental		
TJA-0743	Derecho Ambiental		

PRESENTACION

El derecho ambiental es un campo interdisciplinario que vincula el derecho con las ciencias naturales y sociales. A través de la presente unidad curricular se abordará cómo las leyes interactúan con los procesos ecológicos y cómo se evalúa el impacto ambiental de diferentes proyectos, todo con el objeto de garantizar el principio constitucional, proteger y conservar el sano equilibrio del medio ambiente, tanto para la generación del presente como para las del futuro en Venezuela y el mundo.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proporcionar al estudiante conocimientos jurídicos teórico- prácticos que le permitan desarrollar un perfil profesional multidisciplinario, capacitándolo para conocer y activar los mecanismos necesarios que involucren a los entes/órganos administrativos y judiciales en la protección del medio ambiente. Asimismo, se convierta en promotor de la conservación del medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda de soluciones a situaciones relacionadas con el área de conocimiento. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza información referente a normas y leyes. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Generalidades del derecho ambiental	Derecho Ambiental: Definiciones doctrinales, características, Principios Legales y relación con otras ramas del derecho. Derecho Ambiental y su inserción al Derecho Público. Participación ciudadana en materia ambiental: Fundamento constitucionales y legales. Educación y Cultura ambiental: Fundamento Constitucional y legal. Relación del derecho ambiental con el régimen económico. Actividades susceptibles para degradar el medio ambiente como agricultura, minería, petrolera, pesquera, ganadera, industriales entre otras. Derecho Administrativo y la protección del medio Ambiente. Responsabilidad Administrativa.
Unidad II	CONTENIDOS
Legislación ambiental	Guardería Ambiental, Autorizaciones, Zonas protectoras, Protección Forestal y Aprovechamiento Forestal. Marco Jurídico Ambiental Venezolano: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela año 1999: Fundamentos Legales garanticen la protección del medio ambiente, Ley Orgánica de procedimiento Administrativo: acto administrativo, Responsabilidad Administrativa. Leyes Especiales y su finalidad para la conservación del medio ambiente. Decretos y Resoluciones en materia ambiental. Convenios, Pactos y Tratados Internacionales Ratificados por Venezuela en materia ambiental.
Unidad III	CONTENIDOS
Delitos ambientales	Delitos Ambientales: Definición. Delitos ambientales tipificado en la Ley Penal del Ambiente. Órganos de investigación penal competentes para conocer los delitos ambientales. Jurisdicción Penal. Ministerio del poder popular para el Ecosocialismo. Medidas Precautelativas. Emplazamiento. Sanciones de acuerdo con el delito ambiental. Responsabilidad del funcionario público al cometer un delito ambiental.
Unidad IV	CONTENIDOS
Impacto ambiental	Estudio del impacto ambiental y su omisión: Definición y regulación legal. Reforestación y Deforestación ambiental: Definiciones doctrinales. Importancia de la Reforestación Ambiental. Factores sociales, económicos y políticos de la deforestación ambiental. Responsabilidad Penal de la deforestación ambiental. Daño a la Fauna Silvestre, Flora y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). Alteración de la Capa de Ozono. Radiación. Daño a la Diversidad Biológica. Manejo de desechos tóxicos y peligrosos. Incendios Forestales. Contaminación sónica. Defensa de las aguas y suelos. Manejo de residuos y desechos sólidos.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Generalidades del derecho ambiental	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los aspectos generales del derecho ambiental, a los fines de establecer su relación con otras ramas del derecho.	Indaga sobre los aspectos doctrinarios del derecho ambiental para establecer su relación con otras ramas del derecho. Relaciona el derecho ambiental con las diversas ramas de las ciencias jurídicas, a los fines de vincularlo con la participación, educación y cultura de los ciudadanos en la protección medio ambiente. Reconoce la importancia del derecho ambiental y su vinculación con otras ramas de las ciencias jurídicas para la conservación del medio ambiente.

UNIDAD II: Legislación ambiental	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja la legislación ambiental tanto nacional como internacional para garantizar la conservación del medio ambiente.	Identifica el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional para garantizar el sano equilibrio del medio ambiente. Examina el objeto y alcance de las diversas normativas nacionales e internacionales, para garantizar la conservación del medio ambiente. Valora el marco jurídico nacional e internacional a los efectos de garantizar la conservación del medio ambiente, para las generaciones presentes y futuras.
UNIDAD III: Delitos ambientales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los delitos ambientales tipificados en la normativa jurídica, para sancionar las acciones que atenten contra el medio ambiente.	Distingue los diversos delitos ambientales tipificados en la ley penal del ambiente, así como los órganos de investigación penal y judicial para actuar en defensa del medio ambiente y asegurar el cumplimiento de la Ley. Resuelve problemas ambientales de acuerdo con lo tipificado en la ley penal del ambiente y otras normativas, a los fines de promover un entorno más sostenible y abordar de manera efectiva los desafíos ambientales. Aprecia la importancia de las órganos administrativos y judiciales que sancionan las acciones que atenten contra la conservación del medio ambiente, con la intención de contribuir efectivamente al fortalecimiento de las instituciones encargadas de su protección.
UNIDAD IV: Impacto ambiental	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el impacto ambiental, a los efectos de reducir el daño al medio ambiente producto de las diversas acciones del ser humano.	Identifica las diversas acciones del ser humano que atentan contra el medio ambiente, para enfrentar los desafíos ecológicos actuales y futuros. Relaciona las acciones del ser humano con el impacto que este produce al medio ambiente, con el objeto de promover la responsabilidad ambiental. Valora el estudio del impacto ambiental en la sociedad venezolana e internacional, para la conservación del medio ambiente.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. actividad focal introductoria, debate, lecturas de reflexión. ABP. ABpro, foro, dinámica, videos, podcast, exposición, juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Andrade, Esteban & Pijal, Katherin & Cachimuel, Diego & Lizcano, Carlos. (2024). Factores Jurídicos que garantizan la calidad ambiental en las áreas protegidas. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas. Vol XI. URL: <file:///C:/Users/windows/Desktop/actualizacion%20de%20programas%20psinoptico/Dialnet-FactoresJuridicosQueGarantizanLaCalidadAmbientaEn-9545750.pdf>

Arenas Muñoz, J. (2000). Diccionario Técnico y Jurídico del Medio Ambiente. España: Mc Graw-Hill.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre de 1999.

Decreto con rango y fuerza de ley de Zonas Costeras. Gaceta Oficial N° 37.349 del, 19 de diciembre de 2001.

De los Ríos, I. (1994). Derecho del Ambiente. 2da. Edición. Caracas.

Ley de Aguas Gaceta Oficial N° 38.595 Extraordinario del 2 de enero de 2007.

Ley de Bosques. Gaceta Oficial N° 40.222 del 06 de agosto de 2013.

Ley de Gestión de la Diversidad Biológica. Gaceta Oficial N° 39.070 del primero de diciembre de 2008.

Ley de Gestión integral de la Basura. Gaceta Oficial N° 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

Ley de protección de la Fauna Silvestre. Gaceta Oficial N° 29.289 del 11 de agosto de 1970.

Ley No.55 sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos. Gaceta Oficial 5.554 Extraordinario de 13 de noviembre de 2001.

Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario del 22 de diciembre de 2006.

Ley Orgánica de procedimiento Administrativo. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario del 01 de julio de 1981.

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial N° 3.238 Extraordinario de fecha 11 de agosto de 1983.

Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Gaceta Oficial N° 33.868 del 16 de diciembre de 1987.

Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 2012.

López V, Wuirmer, A. (2022). Legislación Ambiental Historia y Evolución en Venezuela ante los Nuevos Desafíos. Revista Ambientis Occidentales. Vol 5. Julio-Diciembre. pp 61-70. URL:
<http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/ambientis/article/view/1985/1769>

Meier, Enrique (2011). Introducción al Derecho Ambiental. Universidad Metropolitana. Ediciones Homero. Caracas ? Venezuela URL:
https://www.researchgate.net/profile/henrique-meier/publication/267950072_introduccion_al_derecho_ambiental/links/55c0ccd008aed621de13faff/introduccion-al-derecho-ambiental.pdf

Reglamento de la ley de aguas. Gaceta Oficial N° 41.376 de fecha 12 de abril de 2018.

Reyes V, Vanessa E. (2018). Fundamentos Legales de la Responsabilidad Ambientales Venezuela. Revista Ambientellania, Vol 1, Nro 2, pp 83-92. URL:
https://www.researchgate.net/publication/378178898_FUNDAMENTOS_LEGALES_DE_LA_RESPONSABILIDAD_AMBIENTAL_EN_VENEZUELA

Ruiz, José. (1999). Derecho Internacional del Medio Ambiente. España: Mc Graw-Hill.

Vera S, Claudia Y. (2022). El Derecho Ambiental como consecuencia de la Necesidad que tiene el Hombre de Proteger su Entorno. Revista Investigación & Praxis en Cs Sociales. Pp 50-65. Colombia. URL:
<https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/ripcs/article/view/1312/6033>